

1505054-48.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... da vítimas a respeito da tentativa de roubo praticado por dois indivíduos e, no mais, não saberia indicar de que foram a polícia teria chegado à identificação do réu como um dos autores do roubo.

Ouviu-se nos autos a testemunha arrolada pela nobre Defesa. Monique Barbosa de Paula relatou desconhecimento sobre os fatos, bem como, que tivesse estado com o réu no dia. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1505054-48.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505054-48.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria - 2022493/2022 - 20º D.P. AGUA FRIA, 17080201

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MÁRCIO PEREIRA DA SILVA

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle 932/2022

MÁRCIO PEREIRA DA SILVA, está sendo processado incurso no artigo 157, §3º, do Código Penal, e nos termos da denúncia de fls. 220-223 segundo a qual "[...] no dia 13 de janeiro de 2022, por volta das 23h51, na Rua José Doll de Moraes, 68, Santana, nesta comarca e capital, MÁRCIO PEREIRA DA SILVA (qual. às fls. 184), alcunha Romarinho, agindo em concurso, previamente ajustado e com identidade de propósitos com outro indivíduo ainda não identificado, tentou subtrair, para eles, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de disparos de arma de fogo contra Rafael Rodrigues Domingues Fernandes e Alex Bento da Silva, o veículo VW/T-Cross, placas DMM-3720, pertencente ao primeiro, sendo que, da violência empregada, resultou a morte do policial militar Julio Santos Pereira. O acusado é egresso da cadeia onde cumpria pena pela prática de inúmeros outros crimes patrimoniais. Nada obstante, quiçá animado pelas curtas sanções antes experimentadas, perseverou nas práticas criminosas, agora hediondas, até. Assim é que, na data supramencionada o denunciado e seu comparsa avistaram o veículo VW/T-Cross, placas DMM-3720 estacionado defronte a residência sediada no local dos fatos e, empunhando arma de fogo, direcionada a Alex e Rafael, que estavam na garagem do imóvel, determinaram a

entrega das chaves do veículo. A ação delitiva foi, porém, presenciada por Julio Santos Pereira, policial a paisana, que, com o propósito de conter o denunciado e seu comparsa, interveio na ação delitiva. Iniciada troca de tiros, Marcio e seu comparsa, após atingirem gravemente o policial, deixaram o local em fuga sem nada levarem. Julio, atingido pelos disparos feitos pelo denunciado e o indivíduo não identificado e veio a óbito (fls. 23/24 e 72/75). Em sede, porém, de investigação, que se apoiou, sobretudo, em imagens de circuito de monitoramento do local dos fatos, constatou-se a similitude havida entre o denunciado e um dos autores dos fatos (fls. 15/20 e 94/101), pelo que, posteriormente esclarecida sua qualificação (fls. 31/32), determinou-se a busca no imóvel em que anonimamente denunciada sua presença, onde se apreenderam parte das vestes por ele utilizadas no crime (fls. 33/34, 35/36), objetos tais reconhecidos pelas vítimas dos fatos (fls. 42 e 46). Posteriormente, apresentado aos ofendidos, o denunciado foi pronta e convictamente por eles reconhecido, fotográfica e pessoalmente, como um dos autores dos fatos (fls. 41 e 45 e 161 e 162). Laudo do local dos fatos, da arma de fogo do policial Júlio e residuo gráfico, acostados - fls. 49/61, 63/67 e 68/71. [...]."

A materialidade delitiva consta em autos de exibição e apreensão de fls. 06, 35-36 e 156-159, auto de reconhecimento de objeto de fls. 42 e 46, auto de reconhecimento fotográfico de fls. 45 e 161-164, laudos periciais de fls. 49-61, 62-67, 68-71, 72-75, auto de entrega de fls. 76 e fotografias de fls. 95-96 e 98; laudo necroscópico de folhas 72/75.

Recebida a denúncia em 12/08/2022 (fls. 225-226). O réu foi citado em 14/09/2022 (fls. 285).

Após, observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é procedente.

A prova oral concluída sob o crivo do contraditório reconstitui a dinâmica delitiva e ratifica a autoria imputada na denúncia.

As vítimas R R D F e A B S sofreram grave ameaça armada por indivíduos que ao avistarem o veículo VW?T-Cross - placa DMM-3720 estacionado defronte a garagem situada no local descrito na denúncia, empunhando armas de fogo na direção das vítimas, às quais determinavam a entrega das chaves do veículo, ação que foi presenciada pela vítima Júlio Santos Pereira, policial militar à paisana e que veio a falecer em decorrência dos disparos que lhe foram dirigidos pelos criminosos em razão da interveniência da vítima na ação criminosa. Em seguida, evadiram-se, sem que lograssem subtrair o bem, constando dos autos o respectivo laudo necroscópico de folhas 72/75.

A vítima R R D F relatou que na data do fato estava na companhia de A B S e da vítima fatal. Saíam do restaurante no qual trabalha com A B S e no qual teria almoçado com ambos. Disse que ao chegar defronte a garagem o acusado empunhava uma arma de fogo e, junto a seu comparsa, abordou o declarante e A B S, exigindo a entrega da chave do veículo. Nesse momento, a vítima fatal Júlio percebeu a ocorrência do crime e se identificou por ser policial e determinava ao réu e seu comparsa que abandonassem as armas. Nesse momento, ambos começaram a atirar contra a vítima fatal Júlio e o declarante, na companhia de A B S, correram para o interior da garagem. Afirma o declarante:- "reconheci porque ele ficou bem perto de mim. Começou a atirar bem perto de mim". Reportou-se o depoente ao reconhecimento de um tênis e um boné que fez em sede policial e ressaltou "porque eu tava bem de frente". A vítima fatal caiu ao chão e ficou sem movimento das pernas. Em sede policial viu fotografias de várias pessoas parecidas entre si e reconheceu o réu como um dos executores do roubo, recordando-se que houve divulgação do fato pela mídia mas, enquanto não havia informação sobre quem seria o autor do crime. "Na Delegacia de Polícia vi três indivíduos igual de hoje", referindo-se o declarante ao processamento do reconhecimento em sede policial.

A vítima A B S narrou que estava dentro da garagem porque fora guardar a motocicleta e viu quando o réu chegou e indagava de quem era o veículo estacionado defronte o local e indagava ao declarante e para R R D F se estariam armados. Nesse momento, houve um disparo de arma de fogo na rua e o réu saiu atirou também. R R D

F havia entrado na garagem e Júlio ficou do lado de fora. Ao saírem, viram-no caído no chão. Ouviu quando o comparsa do réu dizia à vítima fatal:- “vai, perdeu” e, na sequência, começou a efetuar disparos na direção de Júlio. Ao ser indagado sobre o reconhecimento do acusado, o declarante respondeu:- “Reconheci porque o rosto dele foi marcante. Vi bem a fisionomia e demais características, lembro dele descendo e entrando na garagem”. Visualizou em sede policial um tênis e um boné que eram utilizados pelo autor do crime. Afirmou terem-lhe sido apresentadas fotos de pessoas diferentes em sede policial ao reconhecer o réu, bem como, em reconhecimento pessoal, fora apresentado junto a três pessoas para o ato de reconhecimento.

A policial militar Viviane Weingartner da Silva reportou-se ao atendimento da ocorrência por disparo de arma de fogo e, ao chegar no local, a vítima fatal já teria sido encaminhada ao hospital. Ouviu os relatos da vítimas a respeito da tentativa de roubo praticado por dois indivíduos e, no mais, não saberia indicar de que foram a polícia teria chegado à identificação do réu como um dos autores do roubo.

Ouviu-se nos autos a testemunha arrolada pela nobre Defesa. Monique Barbosa de Paula relatou desconhecimento sobre os fatos, bem como, que tivesse estado com o réu no dia.

Ao ser interrogado em juízo, o réu negou envolvimento no crime e disse lhe ter sido forjada a acusação porque tivera um relacionamento amoroso com uma mulher de nome Vanessa e que seria amante de um policial civil do 5º Distrito Policial. Por isso, o policial o ameaçou de criar problemas. Isso teria sido relatado ao interrogando pelo policial civil de alcunha ‘geléia’. Disse ter sido perseguido pelo policial, autor de ameaças. Pelas imagens exibidas ao interrogando pela Autoridade Policial o autor do crime teria usado roupas semelhantes a roupas do interrogando. Disse que policiais teriam induzido a vítima a reconhece-lo e colocaram pessoas com características diferentes do acusado para a prova de reconhecimento.

Esse é o quadro probatório colacionado aos autos a permitir seguro acolhimento ao teor da peça acusatória porque reconstitui a linha investigativa exposta nos autos com transparência.

Nesse sentido, nas folhas 31/39 consigna-se a linha de investigação que culminou na identificação do réu como um dos autores do crime. Trata-se do relatório de investigação a noticiar o recebimento de denúncia anônima sobre indivíduo foragido da justiça que estaria no endereço declinado, apurando-se tratar do acusado e que no local estaria na companhia de Monique Barbosa de Paula, testemunha arrolada pela Defesa, apreendido o boné utilizado pelo réu durante a execução do crime, objeto também reconhecido pelas vítimas R R D F e A B S em sede policial (folhas 40/47), melhor visualizado nas folhas 100/101.

As declarações por quem vivenciou a ação criminosa se mostram autênticas e correntes entre si, não evidenciando que tivessem agido em conluio criminoso para imputar crime a inocente, mas, sim, transmitem seguro reconhecimento e coerentes à dinâmica do crime visualizada nas imagens de folha 95, com a descrição:- “As setas indicam as imagens dos indivíduos que se envolveram no confronto armado com o CB PM Júlio”.

A versão trazida pelo réu se mostra inverossímil e isolada, mormente, a se considerar que o réu teria se desvencilhado de uma abordagem policial, fato registrado no registro policial número - 185/2022, em 21 de fevereiro de 2022, permanecendo na condição de foragido até 05/05/2022, quando surpreendido na companhia de terceiros - Boletim de Ocorrência - BK8207-1/2022 - 49º Distrito Policial e, decorrido tempo considerável, fora interrogado em sede policial em 04 de agosto de 2022, devidamente assistido por advogado constituído e negou envolvimento no crime, alegando que na data do fato trabalhava em uma pousada na cidade de Caraguatatuba, onde morou no período de 04/21 até o mês de 05/21, porém, ao ser questionado sobre o nome da pousada, disse não se recordar.

Fica evidente, diante de todo o contexto probatório, a lisura sobre o procedimento investigativo que resultou na identificação do acusado, posteriormente, ratificado por reconhecimentos firmados em sede policial e, posteriormente, ratificados sob o crivo do contraditório.

Admitir-se veracidade à escusa do acusado implica na suposição de uma grande trama policial, a fim de incriminar pessoa inocente, tese desprovida de lastro sequer indiciário.

Desse modo, concluo pela incontestada autoria e materialidade em desfavor do réu.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno MARCIO PEREIRA DA SILVA incurso no artigo 157 parágrafo 3º inciso II do Código Penal c/c artigo 1º inciso II alínea 'c' da Lei 8.072/90.

Passo a dosar a pena -

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal fixo a pena base em 22 anos de reclusão e 12 dias multa fixada no piso legal.

A exasperação se justifica à medida de maior culpabilidade, assumindo a incumbência de estar armado para executar a abordagem criminosa e prontamente aderindo à conduta de seu comparsa para atirar no policial, nitidamente, porque assim se apresentou. Ainda, milita em desfavor do acusado a existência de duas condenações por porte ilegal de arma e receptação, respectivamente, 1ª Vara Criminal de Santana; 17ª Vara Criminal e 10ª Vara Criminal - certidão de folhas 265/270.

É reincidente, antes condenado por roubo triplamente majorado (emprego de arma, concurso de agentes e restrição à liberdade, com declaração de extinção da punibilidade em 12/11/2021 (certidão de folhas 265/270), resultando no acréscimo de fração de 1/6 à pena retro, ao final, em 25 anos, 08 meses de reclusão e 14 dias multa fixada no piso legal.

Fixo o regime inicial fechado, em consonância com o disposto no artigo 33 parágrafo 2º, alínea 'b' do Código Penal. Mostra-se o regime adequado à hediondez do crime cuja execução revela periculosidade do agente, portador de antecedentes criminais e reincidente, pautando-se por envolvimento criminais que comprometem a ordem pública e mais acentuam a periculosidade e a necessidade de tê-lo, neste momento, excluído do convívio social. Esses são os fundamentos pelos quais mantenho a prisão cautelar - artigos 312; 313 c/c artigo 384 parágrafo 1º, dispositivos do Código de Processo Penal.

Expeça-se guia de recolhimento provisório.

Oficie-se comunicando o teor da reprimenda.

P.R.I.C.

São Paulo, 29 de novembro de 2022.

Sônia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA